

NAMA	: Betty Rachmadhany
NIM	: 23051105
TUGAS	: Analisis Perbandingan Hukum Menikah Tanpa Wali (Studi Komparatif Fikih & Regulasi KHI)

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENIKAH TANPA WALI

1. Masalah : Hukum menikah tanpa wali?

Secara umum, mayoritas ulama mensyaratkan adanya wali sebagai rukun atau syarat sah nikah. Namun, terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf) yang tajam di kalangan fuqaha ketika seorang wanita yang sudah baligh, berakal, dan merdeka melaksanakan akad nikah atau menikahkan dirinya sendiri secara mandiri tanpa adanya campur tangan atau izin dari walinya.

Rujukan: Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 6516. | [Link PDF Kitab](#)

2. Pendapat pertama, jelaskan!

Pendapat pertama menyatakan bahwa wanita dewasa (baligh) dan berakal sehat diperbolehkan dan sah hukumnya untuk menikahkan dirinya sendiri secara mandiri, baik ia berstatus perawan maupun janda. Akad pernikahan tersebut dihukumi sah dan mengikat (*lazim*) asalkan pernikahan dilakukan dengan laki-laki yang sekufu (setara/ sepadan) serta menggunakan mahar mitsil (mahar yang sesuai dengan standar keluarga wanita tersebut).

Rujukan: Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 2, hlm. 247. | [Link PDF Kitab](#)

3. Pendapat ke dua, jelaskan!

Pendapat kedua menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa keberadaan wali hukumnya adalah batil atau tidak sah. Keberadaan wali diposisikan sebagai rukun atau syarat mutlak yang menentukan keabsahan dari sebuah perkawinan. Konsekuensinya, seorang wanita sama sekali tidak memiliki otoritas hukum untuk menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain.

Rujukan: Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, hlm. 5. | [Link PDF Kitab](#)

4. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat pertama!

- **Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 232):** "...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menyukai menikah lagi dengan bakal suaminya..." Ayat ini secara langsung menyandarkan perbuatan nikah kepada pihak wanita (*an yankihna*), dan melarang wali melakukan intervensi yang menghalangi hak tersebut.
- **Hadits Shahih:** Rasulullah SAW bersabda, "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya." (HR. Muslim).

Rujukan: Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*, Jilid 1, hlm. 190. | [Link PDF Kitab](#)

5. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat ke dua!

- **Hadits Aisyah RA:** Nabi SAW bersabda, "*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, batil, batil.*" (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).
- **Hadits Abu Musa al-Asy'ari:** Nabi SAW bersabda, "*Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.*" (HR. Ahmad dan Pengarang Kitab Sunan).

Rujukan: Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 2, hlm. 38. | [Link PDF Kitab](#)

6. Metode apa yang dipakai Pendapat pertama untuk menentukan bahwa hukumnya boleh?

Pendapat pertama menggunakan metode **Kias (Analogi Hukum)** yang didasarkan pada kemandirian hak keperdataan. Mereka menyamakan (mengkiaskan) akad nikah dengan akad muamalah murni seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, atau hibah. Karena seorang wanita dewasa yang berakal sehat memiliki kebebasan dan hak penuh untuk mentasharrufkan (mengelola) hartanya tanpa memerlukan izin dari wali, maka secara analogi, ia juga memiliki hak penuh untuk mengikatkan dirinya dalam akad pernikahan tanpa intervensi pihak lain.

Rujukan: Asy-Syarif al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, hlm. 42. | [Link PDF Kitab](#)

7. Metode pendapat ke dua untuk menentukan bahwa hukumnya tidak boleh?

Pendapat kedua menggunakan metode **Amal bi al-Nash (Mengamalkan Teksual Hadits)** secara mutlak dan menyeluruh, serta menerapkan metode istinbath **Saddu adz-Dzari'ah (Menutup Celah Kerusakan)**. Mereka menegaskan bahwa status keabsahan ibadah perkawinan wajib merujuk secara rigid pada teks hadits yang secara eksplisit menolak validitas nikah tanpa wali, demi membentengi kehormatan wanita dan menjaga kesucian garis nasab keturunan.

Rujukan: Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5, hlm. 13. | [Link PDF Kitab](#)

8. Mengapa ulama pertama mengatakan bahwa itu boleh?

Karena mereka memandang bahwa seorang wanita yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat telah dibekali dengan kecakapan hukum yang sempurna (*ahliyah al-ada' al-kamilah*). Berdasarkan kelayakan ini, ia dianggap mampu membedakan kemaslahatan dan kemudaratannya sendiri. Hak wali dalam pandangan madzhab ini diletakkan sebagai anjuran moral, kesopanan, dan pendampingan, bukan sebagai kuasa mutlak yang dapat membatalkan hak asasi perdata si wanita.

Rujukan: Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir*, Jilid 3, hlm. 256. | [Link PDF Kitab](#)

9. Mengapa ulama ke dua mengatakan bahwa itu tidak boleh?

Karena mereka memandang ikatan pernikahan bukan sekadar transaksi privat atau pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan sebuah institusi sakral yang berdampak luas pada kehormatan keluarga besar serta legalitas nasab anak cucu kelak. Kehadiran wali diwajibkan syariat untuk memberikan perlindungan hukum bagi wanita dari potensi penipuan, manipulasi, serta salah pilih pasangan hidup akibat ketergesa-gesaan.

Rujukan: Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Jilid 9, hlm. 205. | [Link PDF Kitab](#)

10. Dari sisi mana pendapat pertama lemah?

Pendapat pertama dinilai lemah dari segi tekstual (*naqli*) karena kesimpulan hukumnya **bertentangan secara zahir** dengan rentetan hadits shahih yang secara eksplisit menggunakan redaksi pengingkaran (seperti kata "*Laa nikaha*" atau "*Fanikahuha bathil*"). Selain itu, secara sosiologis, pendapat ini berisiko tinggi membuka pintu bagi maraknya "pernikahan rahasia" (*sirri*) yang kerap menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan tanpa perlindungan hak-hak pasca-nikah.

Rujukan: Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 112. | [Link PDF Jurnal](#)

11. Dari sisi mana pendapat ke dua lemah?

Pendapat kedua memiliki titik celah atau kelemahan manakala dihadapkan pada realitas sosial berupa kasus **Wali Adhal** (wali yang enggan atau menolak menikahkan wanita di bawah perwaliannya karena alasan egois, materi, adat, atau hal lain yang tidak dibenarkan oleh syara'). Jika sistem hukum mengunci mati keabsahan nikah hanya pada restu wali biologis tanpa alternatif, maka hak asasi wanita untuk berkeluarga terancam terzalimi.

Rujukan: Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, hlm. 120. | [Link PDF Kitab](#)

12. Dari sisi mana pendapat pertama kuat?

Pendapat pertama kuat dari sisi **rasionalitas argumentasi hukum ('aqli)** serta komitmennya dalam menjunjung tinggi hak kemandirian individu secara utuh. Pendapat ini memberikan fleksibilitas hukum yang sangat tinggi dan kontekstual bagi wanita-wanita mandiri yang hidup sebatang kara, berada di perantauan jauh, atau menghadapi situasi di mana struktur perwalian biologisnya tidak dapat berfungsi secara adil.

Rujukan: Jurnal Hukum Islam, *Relevansi Madzhab Hanafi dalam Hukum Keluarga Kontemporer*, hlm. 45. | [Link PDF Jurnal](#)

13. Dari sisi mana pendapat ke dua kuat?

Pendapat ini menempati posisi yang sangat kuat karena bersandar langsung pada **otentisitas dan kesahihan dalil tekstual (naqli)** yang diriwayatkan oleh jalur-jalur kuat (termasuk jalur Ummul Mukminin Aisyah RA). Pendapat ini juga dinilai jauh lebih aman dari aspek kehati-hatian hukum (*ihtiyath*), menjamin transparansi akad di tengah masyarakat, serta menutup rapat potensi munculnya fitnah sosial.

Rujukan: Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid 9, hlm. 186. | [Link PDF Kitab](#)

14. Apa sisi persamaan dari kedua pendapat?

Kedua kubu madzhab ini sepenuhnya sepakat (*ijma'*) bahwa institusi pernikahan wajib ditujukan untuk membina rumah tangga yang sah demi menghindari perzinahan. Mereka juga sama-sama mensyaratkan adanya ****kehadiran minimal dua orang saksi laki-laki yang adil****, tuntutan ****pengumuman/syiar nikah****, serta kewajiban pemenuhan ****mahar**** (mas kawin) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Rujukan: Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, hlm. 48. | [Link PDF Kitab](#)

15. Siapa saja ulama yang mengatakan itu boleh?

- Imam Abu Hanifah (Pendiri Madzhab Hanafi).
- Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani (Dua tokoh utama murid senior Abu Hanifah, meskipun dengan rincian pembatasan pada aspek kafa'ah).
- Zufar bin al-Hudzail.
- Serta terdapat riwayat senada dari Imam al-Zuhri dan Dawud al-Zhahiri (dalam kondisi tertentu).

Rujukan: Alauddin al-Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqaha*, Jilid 2, hlm. 118. | [Link PDF Kitab](#)

16. Siapa saja ulama yang mengatakan bahwa itu tidak boleh?

- Imam Malik bin Anas (Madzhab Maliki).
- Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (Madzhab Syafi'i).
- Imam Ahmad bin Hanbal (Madzhab Hanbali).
- Jumhur Sahabat Nabi (di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, serta Aisyah binti Abi Bakar RA).

Rujukan: Ibnu Qudamah, *Al-Syarh al-Kabir*, Jilid 7, hlm. 331. | [Link PDF Kitab](#)

17. Analisis pendapat pribadi berdasarkan data nomor 1 sampai nomor 16!

Berdasarkan komparasi data di atas, saya (Betty Rachmadhany) menilai bahwa dari segi otentisitas dalil tekstual (*naqli*), pendapat **Jumhur Ulama (Pendapat Kedua)** menempati kedudukan yang jauh lebih kuat dan aman untuk diamalkan karena didukung oleh hadits-hadits shahih bernilai eksplisit. Walakin, perspektif kemandirian hukum dari **Madzhab Hanafi (Pendapat Pertama)** memuat solusi substansial yang sangat rasional untuk mengatasi kebuntuan sosial.

Di Indonesia, kebijakan hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengambil jalan tengah (*win-win solution*) yang sangat bijaksana. KHI memosisikan keberadaan wali sebagai syarat sahnya perkawinan (selaras dengan Jumhur). Namun, jika dalam realitasnya terjadi konflik perwalian berupa wali enggan/mogok (*wali adhal*), hak konstitusional wanita dilindungi secara penuh dengan mengalihkan otoritas perwalian tersebut kepada **Wali Hakim** melalui mekanisme penetapan resmi Pengadilan Agama. Solusi integratif ini berhasil menyelaraskan antara teks hadits mutawatir dengan asas keadilan hukum bagi kaum perempuan.

Rujukan: Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 19 & Pasal 23. | [Link PDF Regulasi KHI](#)